

San Isidro, 16 de noviembre de 1989.

<u>PROMULGADA POR DECRETO: 2534</u> del 6 de diciembre de 1989

Al señor Intendente Municipal

Dr. Melchor Angel Posse

S _____ / _____ D:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMA OCTAVA REUNION – SEGUNDA SESION ORDINARIA DE PRORROGA de fecha 15 de noviembre de 1989, ha sancionado la Ordenanza N° 6700, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 6700

ARTICULO 1°.-: La habilitación y el funcionamiento de los gimnasios existentes a la fecha ***** o a instalarse en el futuro se registrarán por esta Ordenanza.

DE LAS DEFINICIONES Y ALCANCES

ARTICULO 2°.-: A los efectos de la presente, se define con el término de gimnasio, todo *****local comercial destinado ala enseñanza y/o práctica de actividades físicas relacionadas directa o indirectamente con la educación física y el deporte.

Se hallan excluidas de esta normativa las actividades de este tipo que se realicen en establecimientos educacionales e instituciones civiles, ya sean exclusivamente deportivas, de fomento o sociales.

ARTICULO 3°.-: Las actividades que se encuentran comprendidas por esta norma son: ***** gimnasia deportiva, formativa, modeladora, rítmica, artística y cualquiera otra de sus manifestaciones; artes marciales, box, lucha y actividades similares; trabajos con sobrecarga y aparatos de musculación; yoga y similares. Se excluyen los locales que específicamente se dediquen a la práctica y/o enseñanza de tennis, squasch, paddle tennis, paleta, fútbol de salón, natación y en cuyo ámbito no se realicen en forma complementaria las actividades antes mencionadas.

DE LAS ACTIVIDADES, TITULOS HABILITANTES y OBLIGACIONES

ARTICULO 4°.-: El Departamento Ejecutivo determinar en la reglamentación que efectúe, ***** que actividades de las mencionadas en el artículo anterior se considerarán incluidas dentro de la siguiente clasificación: a) No riesgosas. b) Riesgosas.

ARTICULO 5º.- La práctica y/o enseñanza de actividades no riesgosas deberá ser supervi-
*****sada por un profesor con título lo expedido por el Instituto Nacional de Educación Física. Institutos Nacionales provinciales o institutos privados reconocidos cuyos programas de estudios sean equivalentes al del Instituto Nacional de Educación Física.

El titular del local está obligado a que durante todo el horario en que permanezca abierto el mismo, se encuentre presente, a los efectos de la supervisión, como mínimo, un profesor responsable con las condiciones mencionadas precedentemente, pudiendo esta actividad ser impartidas por ayudantes habilitados.

ARTICULO 6º.- La practica o enseñanza de actividades físicas riesgosas impartida por profesores de Educación Física con títulos expedidos conforme el artículo 5º.
***** Para las actividades que no figuren en los programas de estudio de dichos institutos, se exigirá título o reconocimiento explícito de idoneidad expedido por el Instituto Nacional del Deporte o por la Confederación Argentina de Deportes.

ARTICULO 7º.- Las obligaciones de los profesores responsables serán determinadas en la
***** reglamentación de la presente Ordenanza.

DE LOS REGISTROS

ARTICULO 8º.- Crease el Registro de los Profesionales a que se refieren los artículos 5º y
***** 6º de la presente norma, el que funcionará en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Comunitario y Deportes cuya inscripción, a los efectos de desarrollar las actividades allí mencionadas es obligatoria. La citada dependencia llevar asimismo un registro de Gimnasios habilitados.

ARTICULO 9º.- Todo local deberá llevar un libro fallado y rubricado por la Municipalidad
***** que constituir el Registro de los Participantes que efectúen la práctica de ejercicios físicos, en donde se adjuntarán los certificados médicos de aptitud.

DE LOS CERTIFICADOS MEDICOS

ARTICULO 10º.- Para la práctica de las actividades, el responsable del Gimnasio requerirá
***** un certificado expedido por un médico que acredite la aptitud del participante.

DE LAS ZONAS PERMITIDAS PARA SU INSTALACION

ARTICULO 11º.- Los Gimnasios podrán ser habilitados para desarrollar sus actividades en ***** las zonas previstas en el -Cuadro de Usos de C.O.U. (Código de Ordenamiento Urbano).

DE LOS LOCALES ESPACIOS FISICOS MINIMOS

ARTICULO 12º.- Todo Gimnasio estará conformado por:

- Sala para Gimnasia, entendiéndose a ésta como la Superficie Efectiva para la práctica de los ejercicios físicos y en donde se ubicarán todos los elementos complementarios para el desarrollo de la misma.
- Sector de Recepción y/o Administración.
- Sanitarios - Vestuarios para el público o participantes y sanitarios para el personal.

DE LAS CARACTERISTICAS EDILICIAS

ARTICULO 13º.- El lugar que se destine específicamente para la práctica de ejercicios físicos ***** cos revistará las características constructivas de todo local de Primera Categoría en cuanto a dimensiones, iluminación y ventilación mínimas exigidas en el Código de Edificación y Código de Ordenamiento Urbano.

ARTICULO 14º.- Los establecimientos deberán cumplir con las exigencias mínimas respecto ***** to de seguridad edilicia, higiene y prevención de incendios, según las exigencias al respecto del Código de Edificación.

ARTICULO 15º.- Las áreas correspondientes a las circulaciones interiores tendrán un ancho ***** mínimo de 1,10m, debiéndose además cumplimentar con las Normas Generales que, sobre Medios de salida regula el Código de Edificación.

ARTICULO 16º.- Cuando el Gimnasio se ubique en la planta alta de un edificio las escaleras ***** ras deberán cumplir con:

- El ancho no ser inferior a 1,10m, no pudiendo estar disminuida en el sentido de la Salida.
- La planta de la escalera se calculará sobre la base de 1 persona cada 0,25 m2 de área neta de escalones, rellanos y descansos de la caja de la misma.

DE LOS REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS EXISTENTES

ARTICULO 17°.- Cuando el Gimnasio se ubique en la planta alta de un edificio existente, ***** en los respectivos planos de construcción aprobados tendrá que verificarse que en el cálculo de la estructura resistente se hubiese utilizado un valor mínimo de sobrecarga de 500 Kg/m2.-

ARTICULO 18°.- Los locales encuadrados en el artículo 17° deberán cumplir lo especifica ***** do en los artículos 13° a 16° de la presente norma.

DE LA CAPACIDAD DE OCUPACION.

ARTICULO 19°.- La capacidad máxima de alumnos que albergará cada establecimiento se ***** estipulará en base al coeficiente de ocupación "x", a razón de 5 m2/persona.

Se considerará a tales efectos como superficie efectiva el espacio físico en donde se desarrollarán la practica de las actividades físicas.

En caso de Gimnasia con aparatos dicho coeficientes considerará a razón de una persona por aparato.

ARTICULO 20°.- La capacidad obtenida según lo expuesto en el artículo 19° se considerará ***** como la máxima a habilitar por turno.

ARTICULO 21°.- En el caso de aquellos establecimientos que también pretendan dar clases teóricas el respecto, se tomará como índice de ocupación el valor de 1,35 m2/alumnos, a fin de de terminar la capacidad máxima de albergue por turno de los espacios físicos a utilizar como aulas.

DE LOS SERVICIOS SANITARIOS - VESTUARIOS

ARTICULO 22°.- Los sanitarios se ajustarán en sus dimensiones, ventilación e iluminación ***** a lo estipulado en el Código de Edificaci6n.

ARTICULO 23°.- Deberán estar separados por sexo y la cantidad de artefactos se calculará ***** de la siguiente forma:

Mujeres: 2 inodoros. 1 lavatorio y 2 duchas cada 50 m2 de superficie efectiva.

Hombres: 1 inodoro, 1 mingitorio, 1 lavatorio y 2 duchas cada 50 m². de superficie efectiva.

ARTICULO 24°.- Cuando el establecimiento atienda personas de un solo sexo se duplicarán ***** las cantidades de artefactos especificadas en el artículo 23° de la presente Ordenanza.

ARTICULO 25°.- Al efectuarse el Servicio Sanitario en baterías sanitarias, o sea el agrupamiento de artefactos en recintos independientes, los locales que contengan a dichas baterías deberán tener las dimensiones mínimas que surjan de aplicar acumulativamente los siguientes valores, incluyendo circulaciones:

Por cada ducha: 1,30 m²

Por cada lavabo: 0,80 m²

Por cada mingitorio: 0,80 m²

En los recintos las puertas tendrán una altura de 0,80 m. y su borde inferior estará a 0,60 m del nivel del piso.

ARTICULO 26°.- Se considerará un sector del área de los Servicios sanitarios para "Vestuarios" los cuales contarán con bancos de asientos y muebles para guardar y/o colgar la ropa, estipulándose para ello una superficie equivalente al 10% de la superficie efectiva (sala de gimnasia).

ARTICULO 27°.- El servicio sanitario para el personal se constituirá de inodoro y lavatorio ***** y mueble para guardar y/o colgar la ropa, pudiendo estar incorporado y/o integrado dicha batería sanitaria con el conjunto de sanitarios para participantes o público.

DEL ESTACIONAMIENTO

ARTICULO 28°.- Deberán contar con estacionamiento vehicular dentro del predio, el cual ***** poseer como exigencia mínima:

- Un (1) lugar a partir de los 50 m² de superficie efectiva.
- Dos (2) lugares a partir de 10s. 100 m² de superficie efectiva.
- Un (1) lugar cada 25 m² o fracción de superficie al superarse los 150 m² de superficie efectiva.

En todos los casos se deberán. cumplimentar con las normas en vigencia sobre estacionamiento vehicular.-

De acuerdo a las características de cada caso las prescripciones del presente artículo podrán ser ajustadas por el Departamento Ejecutivo a través de Acto Administrativo correspondiente, fundado en dictamen técnico que tendrá en consideración la zona en que se encuentra el establecimiento, número de alumnos previsto y otras particularidades relevantes, a los fines de determinar las exigencias en la materia.

DE LA PRACTICA DE EJERCICIOS FISICOS PARA DISCAPACITADOS.

ARTICULO 29°.- De efectuarse actividades físicas especiales, tales como la rehabilitación ***** de personas discapacitadas, el establecimiento deberá estar acondicionado ediliciamente según reglamentaciones al respecto a fin de permitir la accesibilidad, franqueabilidad y usabilidad del mismo por personas con problemas motrices, especialmente para los que usan sillas de ruedas.

En general, el acceso y las circulaciones interiores de tener desniveles, se deberán cubrir dichas diferencias con rampas con pendientes óptimas de 1.12; las circulaciones deberán tener un mínimo de 1,50 m de ancho.

El Servicio sanitario permitirá el ingreso y radio de giro de la silla de ruedas.-

ARTICULO 30°.- Las actividades físicas especiales expuestas en el artículo 29° se deberán ***** efectuar bajo la supervisión de personal médico con matrícula habilitante.

ARTICULO 31°.- Para el Servicio Médico se deberá disponer de los siguientes locales ***** anexos:

- Consultorios
- Sala de Espera
- Servicio sanitario

Estos espacios físicos deberán estar intercomunicados entre sí, no siendo obligatorio el local Sala de Espera cuando el acceso al Consultorio se efectúe a través de Vestuarios.

ARTICULO 32°.- Las características de dichos locales serán las siguientes:

-Consultorio: Tendrá un área mínima de 7,50 m² y el lado mínimo de 2,50.m. Su iluminación y ventilación se ajustará para los locales de Primera Categoría. Las paredes tendrán revestimiento impermeable y resistente al uso con rejilla de desagüe a la red cloacal o al pozo negro según el caso.

- Servicio Sanitario: de uso exclusivo del servicio médico y contarán con los siguientes artefactos: 1 inodoro, 1 bidet y 1 lavatorio.-

DE LAS DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 33°.- Cuando en el Gimnasio se realicen también otro tipo de actividades tales ***** como natación, sauna, solarium con camas solares, etc., se incrementarán los servicios sanitarios y el estacionamiento vehicular según las reglamentaciones vigentes al respecto, como asimismo, se respetarán las normas edilicias para cada caso en particular.

ARTICULO 34°.- La instalación en parcelas en donde coexista el uso "Vivienda" en funcionamiento actual, será viable en tanto y en cuanto se independicen las funciones y tengan los accesos totalmente diferenciados.

Se solicitar la conformidad de los condóminos, pudiéndose además exigir el acondicionamiento técnico de las instalaciones por posibles transmisiones de ruidos y/o vibraciones. El mismo tratamiento se podrá exigir cuando en los linderos se emplacen viviendas.

En todos los casos deberán cumplimentarse las restricciones establecidas en la Tabla II de Molestias de la Ordenanza N° 5207.-

DE LAS SANCIONES

ARTICULO 35°.- El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5° a 10° y 36° dará lugar a la aplicación de multas, pudiendo traer aparejada, según su gravedad, hasta la clausura del local. Esta última sanción se aplicará en caso que se constatare la utilización de anabólicos o cualquiera otra clase de estimulantes, debiéndose realizar en este caso las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales, administrativas y/o deportivas que corresponda.

DE LA ADECUACION A ESTAS NORMAS Y DE SU ENTRADA EN VIGENCIA

ARTICULO 36°.- Exímese a los titulares de Gimnasios preexistentes a esta norma a dar ***** cumplimiento a los requisitos imposibles de ejecutar o que impliquen modificaciones edilicias de gran envergadura, quienes deberán proponer soluciones alternativas que no desvirtúen los propósitos esenciales de las disposiciones generales de la presente y que estén aseguradas las condiciones mínimas de higiene y seguridad, y medio opinión fundada de las oficinas técnicas del órgano de aplicación que según la materia deba intervenir.

ARTICULO 37°.- Otórgase a los titulares de Gimnasios preexistentes un plazo máximo de ***** 180 (ciento ochenta) días corridos para iniciar los trámites de habilitación ya habiéndose adecuado totalmente a los requisitos exigidos por esta norma.

ARTICULO 38°.- Sin perjuicio de la entrada en vigencia de la presente conforme a la Ley, ***** el Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar las partes de la misma que resulten necesarias para su aplicación, en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir del día siguiente a la fecha de su promulgación.

ARTICULO 39°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc..